

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 321/2531

นายธนิต ล้มพาดิชย์

โจทก์

มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง กับพวก

จำเลย

นายธนิต ล้มพาดิชย์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 225, มาตรา 234

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์มิได้กล่าวอ้างถึงว่าคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางไม่ชอบด้วยกฎหมายในข้อใด ทั้งมิได้อุทธรณ์โต้แย้งให้เห็นว่าเหตุที่ศาลแรงงานกลางฟังมานั้นไม่ใช่เหตุสมควรที่จะเลิกจ้างได้ คงอุทธรณ์มีความสรุปสองประการคือ คำสั่งของจำเลยที่ 3 ไม่ชอบ ข้อที่อ้างว่าไม่ชอบนั้นก็กล่าวถึงเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริง มิได้กล่าวอ้างว่าไม่ชอบด้วยระเบียบหรือกฎหมายข้อบังคับในข้อใดอีกข้อหนึ่งก็อุทธรณ์ว่ามิได้ขัดคำสั่ง เมื่อศาลแรงงานกลางฟังว่าโจทก์ขัดคำสั่ง อุทธรณ์ของโจทก์ในสองประการนี้จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ส่วนข้อที่โจทก์อุทธรณ์เรื่องการรับฟังเอกสารไม่ชอบนั้นศาลแรงงานกลางก็มิได้รับฟังเอกสารดังกล่าวจึงเป็นการคัดค้านการวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางจึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและคดีนี้ศาลแรงงานกลางรับฟังพยานเอกสารหมาย ล.4 ทั้งที่มีรอยลบข้อความทั้งหมดและเขียนขึ้นใหม่อีกทั้งยังได้วินิจฉัยคดีขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวน ดังนั้น คำสั่งของ

ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ที่ 3 แกลงคัดค้าน (อันดับ 49) โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งและอัตราค่าจ้างเดิม รวมทั้งชดเชยค่าเสียหายที่ไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ในระหว่างเลิกจ้างนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันรับโจทก์กลับเข้าทำงานพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หรือมิฉะนั้นก็ขอให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากการเลิกจ้างให้แก่โจทก์คิดตั้งแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันครบเกษียณอายุเป็นเงินทั้งสิ้น 3,541.440 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ด้วย

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว(อันดับ 45)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 46)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยที่ 3 กลับแก้งโจทก์ด้วยเหตุต่าง ๆ โดยยกคำเบิกความของพยานขึ้นกล่าวอ้างกับโจทก์ไม่เคยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยที่ 3 กรณีจึงไม่เป็นการขัดคำสั่งนั้น เป็นเรื่องโต้แย้งการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่า โจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยที่ 3 โดยมีความเห็นโต้แย้งคำสั่งนั้นก็ดี และที่อุทธรณ์ว่าคำสั่งของจำเลยที่ 3 ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น โจทก์ได้ยกพยานหลักฐานต่าง ๆ ขึ้นกล่าวอ้างแล้วขอให้วินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าว เป็นข้ออุทธรณ์ที่ขอให้รับฟังข้อเท็จ

จริงแตกต่างจากที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายนั้น
ต่างเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงทั้งสิ้น

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางรับฟังพยานเอกสารหมายเลข.4 ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายนั้น ปรากฏว่าศาลแรงงานกลางหาได้รับฟังพยานเอกสารฉบับนี้ไม่ จึง
ไม่เป็นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับ
อุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางรับฟังพยานเอกสารหมายเลข.4 ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายนั้น ปรากฏว่าศาลแรงงานกลางหาได้รับฟังพยานเอกสารฉบับนี้ไม่ จึง
ไม่เป็นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับ
อุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(มานิช เพียรสนอง-junท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>